Em outras palavras, procedendo-se a um juízo de ponderação entre o emprego das mensagens trocadas entre o ex-juiz e os integrantes do órgão acusatório - que solapam definitivamente qualquer incerteza acerca da quebra da imparcialidade do magistrado - e a eventual ilicitude de sua obtenção, salta à vista que a balança pende no sentido de sua integral utilização para a salvaguarda dos direitos fundamentais do paciente.

Essa compreensão servirá ao propósito de conferir consequências jurídicas às sucessivas e irrefutáveis máculas existentes no processo criminal a que foi submetido o ex-Presidente da República, decorrentes da incontroversa parcialidade do juiz que prolatou o édito condenatório. Por isso, entendo possível a análise das alegações formuladas na inicial deste *writ*, cotejando-as com as informações e provas supervenientes, ainda que obtidas de forma ilegal, porquanto o bem jurídico em jogo é sobejamente mais relevante do que a intimidade de eventuais vítimas das práticas ilícitas investigadas no Inquérito 02/2019 – DICNT/DIP/PF, agora, encampadas em denúncia oferecida contra os supostos violadores das comunicações objeto da investigação, aliás, já recebida pelo juízo competente.

No caso, a utilização das referidas mensagens - **como reforço argumentativo à corroboração das teses já contidas na inicial** do presente *habeas corpus* - revela-se, insisto, não apenas legítimo, mas de indiscutível utilidade para evidenciar, ainda mais, aquilo que já se mostrava óbvio, isto é, que **o paciente foi submetido, não a um julgamento justo, segundo os cânones do devido processo legal, mas a um verdadeiro simulacro de ação penal**, cuja nulidade salta aos olhos, sem a necessidade de maiores elucubrações jurídicas.

Sobre o tema, veja-se o entendimento de Grinover, Fernandes e Gomes Filho:

---

grifei

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> "**A teoria, hoje dominante, da inadmissibilidade processual das provas, colhidas com infringência a princípios ou normas constitucionais, vem, porém, atenuada por outra tendência, que visa a corrigir possíveis distorções a que a rigidez da exclusão poderia levar em casos de excepcional gravidade.** Trata-se do denominado *Verhältnismassigkeitsprinzip*, ou seja, de um critério de proporcionalidade, pelo qual os tribunais da então Alemanha Federal, sempre em caráter excepcional e em casos extremamente graves, têm admitido a prova ilícita, baseando-se no princípio do equilíbrio entre valores fundamentais contrastantes.
>
> [...]
>
> Aliás, não deixa de ser, em última análise, manifestação do princípio da proporcionalidade a posição praticamente unânime que reconhece a possibilidade de utilização, no processo penal, da prova favorável ao acusado, ainda que colhida com infringência a direitos fundamentais seus ou de terceiros" (grifei).[6]

Ainda sobre o tema, Vicente Greco assevera:

> "Veja-se, por exemplo, a hipótese de uma prova decisiva para a absolvição obtida por meio de uma ilicitude de menor monta. **Prevalece o princípio da liberdade da pessoa**, logo a prova será produzida e apreciada, **afastando-se a incidência do inciso LVI do art. 5º da Constituição**, que vale como princípio, mas não absoluto […]".[7]

Da mesma forma, Fernando Capez afirma, com razão, que:

> "**Se uma prova ilícita ou ilegítima for necessária para evitar uma condenação injusta, certamente deverá ser aceita**,

6 GRINOVER, Ada, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antônio Magalhães. *As Nulidades do processo penal*. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 207, pp. 161/163, grifei

7 GRECO, Vicente Filho. *Manual de Processo Penal*. 8.ed. São Paulo. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 189, grifei

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> flexibilizando-se a proibição dos incisos X e XII do art. 5º da CF."[8]

Em resumo, não obstante a indiscutível força normativa do art. 5º, LVI, da Lei Maior,[9] reputo que tal previsão constitucional, a rigor, constitui uma garantia do cidadão em face do *jus puniendi* estatal, devendo ser relativizada sempre que estiver em jogo o direito à ampla defesa e o princípio da presunção de inocência, como ocorre na espécie.

Não por acaso o eminente jurista italiano Luigi Ferrajoli, em entrevista recentemente concedida ao periódico *Folha de São Paulo*,[10] tecendo comentários acerca das mensagens trocadas entre integrantes do *Parquet* e o ex-juiz Sérgio Moro, assentou o seguinte:

> "Qualquer confusão entre acusação e julgamento, repito, é prejudicial à imparcialidade e, portanto, à credibilidade do julgamento. Por causa dessa confusão, o juiz, como escreveu Cesare Beccaria, deixa de ser 'um imparcial investigador da verdade' e 'se torna um inimigo do réu' e 'não busca a verdade do fato, mas busca no prisioneiro o delito, prepara-lhe armadilhas, considerando-se perdedor se não consegue apanhá-lo'.
>
> [...]
>
> **No caso da condenação do ex-presidente Lula, as violações das garantias do devido processo legal foram, desde o início, massivas. Em qualquer outro país, o comportamento do juiz Moro justificaria sua suspeição, por sua explícita falta de imparcialidade e pelas repetidas antecipações de julgamento**" (grifei).

8 CAPEZ, Fernando. *Curso de Processo Penal*. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 350, grifei

9 Art. 5º: [...] LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

10 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/07/qualquer-confusaoentre-acusacao-e-julgamento-e-prejudicial-a-imparcialidade-diz-pai-do-garantismo-penal.shtm. Acesso em set. 2020

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

V – OUTRO FATO SUPERVENIENTE.

Bem sopesadas as conclusões do inquérito aberto na "Operação *Spoofing*", **parece-me possível dar como certa a ocorrência de uma inusitada e ilícita coordenação de esforços para a produção conjunta de elementos probatórios e de estratégias processuais desfavoráveis ao paciente, revelando uma inaceitável simbiose entre os órgãos responsáveis por investigar, acusar e julgar, que tem como origem motivações políticas e interesses pessoais do ex-juiz Sérgio Moro**.

As primeiras, demonstradas, dentre outros fatos, pela aceitação, ainda antes do término do segundo turno das eleições presidenciais, de convite para ocupar o cargo de Ministro da Justiça, no futuro governo de Jair Bolsonaro, conforme amplamente noticiado pela imprensa. Já as segundas, recentemente tornadas públicas, pela assunção da função de sócio-diretor da Alvarez & Marçal, firma estadunidense especializada na área de Disputas e Investigações.

De acordo com a revista eletrônica Consultor Jurídico[11], ela "é administradora judicial da Odebrecht e faz assessoria financeira na recuperação da Sete Brasil, além de ter sido contratada pela Queiroz Galvão para a reestruturação do grupo". E continua: "Todas essas empresas estão em situação econômica delicada desde que foram devassadas pela 'lava jato'". Tal operação, sabidamente, foi levada a cabo pelos policiais federais, procuradores e o ex-magistrado Sérgio Moro lotados em Curitiba, com enorme estardalhaço midiático.

Lenio Luiz Streck, ao demonstrar, em recente artigo, a sua perplexidade em relação ao "juiz que julgou um processo da maior empresa do país, o mesmo juiz que homologou dezenas de delações

11 Sérgio Moro vira diretor de administradora da recuperação judicial da Odebrecht. Disponível em https://www.conjur.com.br/2020-nov-30/moro-vira-diretor-administradora-recuperacao-odebrecht. Acesso em: dez. de 2020.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

dessa mesma empresa (Odebrecht)", ironicamente, anota o quanto segue:

> "Conflito de interesses? Não. Tudo é coisa 'normal'. 'Novo normal'. Moro é blindado. Teflon. Nada gruda. De novo: o que mais é necessário para mostrar a suspeição de Moro nos julgamentos que proferiu? [12]

A juíza Fabiana Alves Rodrigues da 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo, em recente dissertação de mestrado defendida na Universidade de São Paulo, observou o seguinte sobre as vantagens diretas e indiretas auferidas pelos mentores da operação curitibana:

> "Uma das estrelas da operação Lava jato, o ex-procurador da república Carlos Fernando dos Santos Lima figura no rol dos palestrantes da empresa Star Palestras e Eventos, além de ter divulgado a abertura de um escritório de consultoria na área de *compliance*, depois de se aposentar com 55 anos de idade. O juiz Sérgio Moro e o coordenador da Força-tarefa MPF em Curitiba, Deltan Dallagnol, talvez as figuras que mais tenham se destacado com a operação Lava Jato, não só circulam o Brasil participando de eventos, como também são vistos em diversos eventos internacionais. **Abertura de portas para publicação e vendas de livros, com benefícios econômicos e/ou de difusão e defesas de causas, também parece ter beneficiado os atores que se destacam na operação Lava Jato**. Além de Sérgio Moro, de Dallagnol e dos delegados Jorge Pontes e Márcio Anselmo, a onda chegou ao desembargador relator da Lava Jato em Curitiba, que, em 2019, compartilhou a autoria de um livro e um capítulo de livro, ambos relacionados às atividades de juiz criminal, exercidas em 2013 [...]
>
> Não rastreamos as raízes desse modelo de trampolim institucional, mas encontramos prática semelhante na

12 Moro e o caso Riggs v. Palmer: a morte da Odebrecht e a herança! Disponível em: htttps://www.brasil247.com/blog/moro-e-o-caso-riggs-y-palmer-a-morte-da-odebrecht-e-a-heranca.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> [operação] congênere do Ministério Público Federal dos EUA e da Suíça. [...]
>
> Esses exemplos sugerem que **a busca de promoção pessoal por meio de operações de combate à corrupção é altamente compensadora**".[13]

VI- PONDERAÇÕES QUANTO AO MÉRITO.

Voltando ao tema central desta impetração, qual seja, o da ausência de imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro por força dos atos discriminados na exordial, assento que as disposições constantes do art. 5º da vigente Carta Magna, em particular nos seus incs. XXXV, ("a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"), LIII ("ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente") e LIV ("ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal"), consubstanciam - examinados em seu conjunto - um sistema de garantias que objetiva a mais ampla proteção dos cidadãos, quaisquer que sejam eles, quando se defrontam com o Estado-juiz.

Consideradas em seu todo, as referidas garantias conferem dignidade constitucional a um plexo de direitos subjetivos que asseguram aos jurisdicionados não só uma resposta estatal célere e adequada para a solução de litígios levados a juízo, como também garantam que as sentenças e acórdãos provenham de magistrados equidistantes das partes, desvestidos de interesses apriorísticos quanto ao deslinde dos feitos.

i) Acerca da imparcialidade dos magistrados.

---

13 RODRIGUES, Fabiana Alves. *Operação Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça Criminal*. Dissertação de mestrado defendida, em 5/12/2019, no Departamento de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, cuja banca, ao aprova-la, em ata, "destaca a qualidade do trabalho, recomenda a publicação e participação em concursos de teses e dissertações, pp. 221-222, grifei

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

Em tal contexto, a exigência de imparcialidade dos magistrados constitui um dos pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito, verdadeiro predicado de validade dos processos judiciais, estando intimamente vinculada ao princípio do juiz natural. Isto porque de nada adiantaria estabelecer regras prévias e objetivas de investidura e designação de magistrados para a apreciação das distintas lides ou proibir a instituição de juízes ou tribunais *ad hoc*, caso se permitisse ou tolerasse que julgadores fossem contaminados por paixões ou arrebatamentos exógenos aos fatos colocados sob sua jurisdição.

Nesse sentido, Gustavo Badaró, consigna o quanto segue:

> "Em suma, é fácil perceber que, **se houver intenção séria de se assegurar um juiz de cuja parcialidade não se possa duvidar, por certo, a garantia do juiz natural não se pode limitar a definição do órgão jurisdicional competente, mas deve incluir, também, a pessoa do juiz, que irá concretamente exercer a jurisdição no caso concreto.** Ou seja, o juiz natural não deve ser apenas uma garantia de prévia definição do órgão jurisdicional competente, mas também do juiz que irá julgar".[14]

De outro ângulo, anoto que o Código de Ética da Magistratura, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual veio a lume em 18 de setembro de 2008, expressa, em seu art. 8º, com caráter normativo, a concepção deontológica dessa condição, nor termos abaixo:

> **"O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância**

14 BADARÓ, Gustavo Henrique Righy Ivahy. *A garantia do juiz natural no processo penal: de delimitação do conteúdo e análise em face das regras constitucionais e legais por determinação e modificação de competência no direito processual penal brasileiro*. Tese de Livre-Docência em Direito Processual Penal apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2010, p. 44, grifei.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> **equivalente das partes, e evitar todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito**" (grifei).

Some-se a isso que o texto constitucional vigente disciplinou exaustivamente, em seu art. 95, *caput* e parágrafo único,[15] o regime jurídico dos magistrados brasileiros, por meio de garantias e proscrições necessárias para que possam emitir juízos com imparcialidade, equilíbrio e serenidade, restando evidente, por corolário lógico, que a imparcialidade desses agentes estatais, mais do que um predicado do processo válido, é um direito fundamental e potestativo dos jurisdicionados.

Quanto ao tema, Antoine Garapon, magistrado e pensador francês, além de identificar o fenômeno da tentação populista de pretender-se um acesso direto, sem atalhos, a uma suposta "verdade", ressalta que a imparcialidade dos juízes é essencial ao funcionamento da própria democracia, devendo ser promovida desde o ingresso na judicatura e ao longo de toda a carreira:

> "Uma terceira atitude consiste em manter a justiça afastada das influências políticas e em organizar a neutralidade dos juízes desde o recrutamento até o fim da carreira de juiz. [...] **A sociedade democrática tem, com efeito, necessidade de**

15 Os juízes gozam das seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. Parágrafo único. Aos juízes é vedado: I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; III – dedicar-se à atividade político-partidária. IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> **terceiros verdadeiramente neutros.** Numa democracia mais jurídica e menos republicana, a qualidade de terceiro deve ser reavaliada. **Aquele que deseja sê-lo deve aparentá-lo e pagar um preço – talvez elevado – pelo compromisso de nunca mais exercer nenhuma outra função pública, por um respeito escrupuloso da obrigação de reserva e por um silêncio mediático absoluto"**.[16]

A quebra da imparcialidade, intencional ou não, na atividade jurisdicional dos magistrados parece ser fenômeno próprio das sociedades contemporâneas, malgrado já tenha sido identificado pela doutrina no século XX. O notável processualista Francesco Carnelutti, há tempos, discorreu sobre esse fenômeno, em obra clássica, descrevendo-o com palavras duríssimas, a saber:

> "A toga, sem dúvida, induz ao recato. Infelizmente hoje em dia, e cada vez mais, por debaixo deste aspecto, a função judicial se encontra ameaçada pelos perigos opostos da indiferença ou do clamor: indiferença quanto aos processos menores, clamor quanto aos processos célebres. Naqueles, a toga parece uma armadura inútil; nestes se assemelha, infelizmente, a um disfarce teatral. A publicidade do processo penal, à qual corresponde não só a ideia do controle popular sobre o modo de administrar a justiça, como também, e mais profundamente, ao seu valor educativo, degenerou-se desgraçadamente numa situação de desordem. **Não somente o público que enche as salas até um limite inverossímil, senão também a intervenção da imprensa que antecede e segue o processo com a indevida falta de prudência, e não raras vezes, imprudências, contra as quais ninguém ousa reagir, têm destruído qualquer possibilidade de meditação para aqueles aos quais incumbe o terrível dever de acusar, de defender, de julgar. As togas dos magistrados e dos advogados se perdem**

16 GARAPON, Antoine. *O Guardador De Promessa*s: Justiça e Democracia. Lisboa: Instituto Piaget, 1996, p. 263-264, grifei

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> **atualmente entre a multidão**".[17]

Sublinho, ainda, que a preocupação com a imparcialidade dos juizes encontra guarida em distintos documentos internacionais. Veja-se, por exemplo, o que consta do art. 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada, pelo Brasil e outros países, sob a égide da Organização das Nações Unidas, em 1948. Confira-se:

> "**Toda a pessoa tem direito**, em plena igualdade, **a que a sua causa seja** equitativa e publicamente **julgada por um tribunal independente e imparcial** que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida" (grifei).

Repare-se, mais, naquilo que se contém no art. 14, 1, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, no ano de 1966, e internalizado no País:

> "Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. **Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial,** estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil [...]" (grifei).

Examine-se, ainda, o art. 8º, I, da Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, igualmente incluído no ordenamento jurídico pátrio:

> "**Toda pessoa terá o direito de ser ouvida**, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, **por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial**, estabelecido

17 CARNELUTTI, Francesco. *As misérias do processo penal*. São Paulo: Editora Pillares, 2009, p. 20, grifei.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza" (grifei).

Rememoro, por oportuno, no concernente aos tratados internacionais de direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional 45/2004, a qual inseriu o § 3º no art. 5º do Texto Magno, que o Supremo Tribunal Federal conferiu-lhes *status* supralegal, ou seja, abaixo das disposições constitucionais, mas acima das leis infraconstitucionais.[18] Possuem, como é de conhecimento geral, força normativa inconteste, inclusive superior às regras ordinárias.

Pois bem.

A imparcialidade a que aludem os documentos internacionais e a nossa própria Lei Maior significa, antes de tudo, que aos magistrados é vedado tomar partido relativamente aos interesses que lhes são submetidos, devendo manter-se sempre em posição de absoluto alheamento quanto a estes. Tal requisito se manifesta segundo duas vertentes: a primeira, de natureza subjetiva, a qual demanda que o juiz faça sempre uma reflexão íntima, devendo perguntar a si mesmo, antes de julgar, se está ou não apto decidir com isenção; a segunda, de caráter externo, exige dele uma equidistância em relação às partes e a terceiros, de maneira a preservar, aos olhos da comunidade, a neutralidade esperada de um julgador.

Geraldo Prado, com base em decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ensina que a neutralidade do julgador é condição de validade do processo e pode ser verificada independentemente da constatação de prejuízo para alguma das partes, bastando para sua demonstração que a imagem de imparcialidade do juiz tenha sido de

18 Cf. RE 466.343/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 5.6.2009.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

algum modo afetada.[19]

Isso quer dizer que, até mesmo a simples percepção exterior, ou seja, pública, segundo a qual o magistrado agiu com parcialidade, é suficiente para tornar nulos os atos processo, mormente quando as circunstâncias do caso concreto apontarem para reiteradas violações ao dever de isenção, independentemente da ocorrência de algum dano.

Entre nós, o tema encontra-se minuciosamente disciplinado, a começar pela Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional). Confira-se, a propósito, o que dispõe o seu art. 36, III, cujo objetivo é preservar a imagem externa do juiz perante a sociedade, quer dizer, a posição de completa imparcialidade do Estado-juiz aos olhos de todos, *litteris*:

> "**É vedado ao magistrado: [...] manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento**, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério" (grifei).

As causas objetivas de impedimento, suspeição e incompatibilidade, por sua vez, estão previstas na legislação adjetiva, encontrando-se, na seara criminal, reguladas nos arts. 101, 112, 252 e 254 do Código de Processo Penal. Para o deslinde do caso em análise, sobreleva destacar o que consta dos seguintes dispositivos:

> "Art. 252 do CPP. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
>
> I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive,

19 PRADO, Geraldo. A imparcialidade do juiz no processo penal brasileiro. In: *Processo Penal e Direitos Humanos*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2014, pp. 136-137.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
>
> II - **ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções** ou servido como testemunha;
>
> [...]
>
> Art. 254. **O juiz dar-se-á por suspeito**, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
>
> I - **se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles**;
>
> [...]
>
> IV - **se tiver aconselhado qualquer das partes**" (grifei).

Frise-se, ainda, que o Código de Processo Civil (CPC), vigente a partir de 2015 - o qual se aplica, por sua reconhecida sofisticação e modernidade, subsidiariamente, à interpretação de regras processuais aplicáveis em outros campos do Direito -, trouxe novas hipóteses de impedimento e suspeição, exteriorizando a fecunda preocupação do legislador não apenas com a efetiva imparcialidade do magistrado, mas também com a imagem de neutralidade que ele deve projetar. Confira-se, em especial, os preceitos abaixo:

> "Art. 145. **Há suspeição do juiz**:
>
> I - **amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados**;
>
> II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou **depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa** ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
>
> III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
>
> IV - **interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes**" (grifei).

Como se vê, os incisos I e IV do art. 145 do CPC preveem hipóteses

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

de suspeição do magistrado que têm estreita correlação com os fatos noticiados pelo impetrante, incluindo, como já visto, aqueles supervenientes à propositura deste *habeas corpus*, amplamente publicados pela imprensa, a saber: (i) amizade íntima ou **inimizade relativamente a qualquer das partes ou de seus advogados**; e (ii) **aconselhamento e orientação dos membros do *Parquet***.

A inobservância das disposições legais supramencionadas leva à nulidade absoluta do processo, independentemente do ajuizamento da exceção prevista no art. 95, I, do CPP, pois **a mácula é indelével e se perpetua no tempo, contaminando todos os processos em que o juiz tenha atuado** em desfavor de determinado réu. Ademais, não há, na espécie, qualquer espaço para a incidência da regra *pas de nullité sans grief*, sob o argumento de que a condenação do paciente foi confirmada pelas instâncias superiores, uma vez que tanto a instrução probatória quanto a prolação da sentença estão contaminadas por vícios de origem insanáveis.

Em outras palavras, **o simples fato de a sentença condenatória ter sido parcialmente confirmada pelas instâncias superiores não é capaz, isoladamente, de infirmar as mazelas processuais apontadas**. A uma, porque a instrução probatória foi toda conduzida pelo ex-juiz de piso acusado de parcialidade. A duas, porque sobrevieram fatos novos divulgados por veículos de comunicação - cuja credibilidade foi indiscutivelmente reforçada pelo que se contém na PET 8.290/DF, de minha relatoria, acima mencionada - os quais revelaram os bastidores - por todos os títulos reprováveis - do julgamento, os quais, por sua inescusável gravidade, não podem deixar de ser levados em consideração.

Com a devida vênia daqueles que pensam diversamente, entendo que todos eles, avaliados em seu conjunto, demonstram de forma inequívoca a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, em prejuízo do paciente. Sim, seja pela forma, no mínimo, heterodoxa pela qual foram

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

praticados os atos de sua competência, seja pelo momento político em que se materializaram, seja, ainda, pela assunção posterior de cargos e funções incompatíveis com a ética e, até mesmo com o decoro que devem presidir o comportamento de magistrados e ex-magistrados.

Feitas essas ponderações, entendo que os fatos, devidamente documentados nos autos, melhor explicitados mais adiante, e corroborados por revelações supervenientes, são suficientemente idôneos para demonstrar a suspeição do então magistrado de primeiro grau.

Passo, a seguir, ao exame de tais fatos.

ii) Ofensa ao princípio do juiz natural.

Ademais de outros vícios processuais, um aspecto que causa a maior espécie, mesmo numa análise preliminar dos autos da Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000, é o de que **não existem quaisquer elementos concretos relativamente a valores, supostamente derivados de contratos da Petrobras, que teriam sido empregados para o pagamento de vantagens indevidas ao paciente**. A suposta origem dos recursos, como se sabe, justificou a atração do feito para a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba.

A perplexidade é maior quando se observa que, em sede de embargos de declaração, o próprio magistrado sentenciante admitiu o seguinte:

> "**Este Juízo jamais afirmou**, na sentença ou em lugar algum, **que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobrás foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente.**
>
> Aliás, já no curso do processo, este Juízo, ao indeferir desnecessárias perícias requeridas pela Defesa para rastrear a origem dos recursos, já havia deixado claro que não havia essa correlação (itens 198-199)" (grifei).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

Isso significa que a justificativa originalmente esgrimida pelo ex-juiz para atrair a competência jurisdicional para a 13ª Vara Federal de Curitiba, de maneira a legitimá-lo a processar e julgar a ação penal em face do paciente, acaba por mostrar-se completamente destituída de fundamento, sobretudo diante da decisão desta Suprema Corte no sentido de que apenas os fatos efetivamente ligados à Petrobras deveriam ser encaminhados àquele Juízo.

A propósito, em situação que muito se assemelha a esta aqui analisada, o Ministro Dias Toffoli asseverou:

> "Na espécie, longe de pretender rediscutir seus fundamentos, o embargante concretamente demonstrou a existência de relevante omissão na decisão embargada.
>
> O julgado ora hostilizado assentou que os fatos relatados pelos colaboradores premiados
>
> [...] dizem respeito a possíveis repasses de verbas indevidas para custeio de despesas do ex-Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ora agravante, realizadas em contrapartida a favorecimentos ao grupo empresarial Odebrecht. Esses fatos, segundo o Ministério Público Federal, teriam sido praticados diretamente em detrimento da PetrobrasS/A, o que determinou a solicitação e a providência impugnada (grifei).
>
> Todavia, pedindo vênia ao eminente Relator, não diviso, ao menos por ora, nenhuma imbricação específica dos fatos descritos nos termos de colaboração com desvios de valores operados no âmbito da Petrobras.
>
> [...]
>
> Nesse contexto, ainda que o Ministério Público Federal possa ter suspeitas, fundadas em seu conhecimento direto da existência de outros processos ou investigações, de que os supostos pagamentos noticiados nos termos de colaboração teriam origem em fraudes ocorridas no âmbito da Petrobras,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> não há nenhuma demonstração desse liame nos presentes autos.
>
> Dito de outro modo, ao menos em face dos elementos de prova amealhados neste feito, a gênese dos pagamentos noticiados nos autos não se mostra unívoca.
>
> Logo, a meu sentir, os termos de colaboração em questão devem ser remetidos à Seção Judiciária do Estado de São Paulo, em cuja jurisdição, em tese, teria ocorrido a maior parte dos fatos narrados pelos colaboradores" (PET 6.780/DF - grifos no original).

Ora, como é cediço, **a competência da Justiça Federal constitui matéria de direito estrito**, estando taxativamente prevista no art. 109 da Constituição Federal, **o qual leva em consideração o titular do bem jurídico violado**, no caso a União, **e não a qualidade do sujeito ativo da conduta típica** que lhe foi imputada.

Assim eventual prevenção que pudesse ser cogitada não teria o condão de modificar ou prorrogar a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, razão pela qual ela deveria ter sido fixada considerando-se a existência de outros foros ou juízos igualmente competentes. Não se ignora, ademais, que **a conexão e continência somente ocorrem entre crimes e não entre processos**.

Vale recordar, neste passo, o quanto assentado no voto do Ministro Dias Toffoli, Relator do INQ 4.130-QO/PR, a saber: "**nenhum órgão jurisdicional pode se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência**" (grifei).

Tal como no Inquérito acima referido, o caso sob exame não revela quaisquer indícios ou fatos que pudessem vincular a ação penal movida contra o paciente, de forma exclusiva ou preponderante, ao Juízo curitibano de primeiro grau, considerados os ilícitos de corrupção e

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

lavagem de dinheiro que lhe foram imputados. Salta à vista, que **o mais correto, do ponto de vista jurídico, teria sido aplicar, ao caso, a regra prevista no art. 70 do CPP, que indica, antes de qualquer outra consideração, o local do crime como foro competente**, na esteira da conhecida "teoria do resultado" adotada em nosso País. Como afirma Guilherme de Souza Nucci, trata-se de uma regra de caráter geral, afigurando-se, até mesmo, natural, com relação à qual não cabem maiores artifícios ou tergiversações, "pois o lugar do crime deve ser onde a sociedade sofreu o abalo".[20]

Nessa linha, cito o quanto decidido nos Inquéritos 4.327/DF e 4.483/DF, em que esta Corte entendeu que o julgamento dos fatos envolvendo o núcleo político neles descrito seria de competência da Seção Judiciária do Distrito Federal, de forma oposta ao que ocorreu na ação penal aqui atacada. Idêntica conclusão foi adotada no Inquérito 4.325/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin.

A juíza Fabiana Alves Rodrigues, em sua já mencionada dissertação de mestrado, examinando essa questão, dentre outras igualmente controvertidas da operação Lava Jato, assim se pronuncia:

> "Os problemas da discricionariedade são agravados diante da **estratégia adotada pelo núcleo paranaense para manutenção de casos da Petrobrás em Curitiba**, que **impediram que os Tribunais realizassem um controle efetivo sobre as regras de competência**, o que abre uma porta para a atuação concertada entre os atores de primeira instância. Além disso, **o malabarismo adotado para impedir que uma grande parte da operação siga o destino que todas as demais seguiram é um sinal de alerta que nos leva a pelo menos dois questionamentos.**
>
> O primeiro envolve a discussão de índole normativa sobre

20 NUCCI, Guilherme de Souza. *Código de Processo Penal Comentado*. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 70

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> o papel do Judiciário numa ação criminal, já que **o interesse elevado na condução do caso sugere o comprometimento do juiz com o resultado final do processo** [...] .
>
> A segunda pergunta envolve a interação de dois temas: **seletividade e judicialização da política pela via criminal** [...]"[21]

Dito isso, analiso na sequência, mais detidamente, as alegações formuladas na inicial.

iii) Condução coercitiva do paciente

O então juiz Sérgio Moro determinou a condução coercitiva do paciente - que jamais havia se eximido de comparecer a qualquer ato processual - sem sequer observar os requisitos previstos em lei para a prática de tal medida (e-doc 4). Da decisão que impôs esse gravame ao ex-Presidente da República, que abrangia seus familiares, datada de 29/2/2016, obrigando-os a prestar depoimento perante a autoridade policial, consta, para a perplexidade de todos que dela tiveram conhecimento, que a medida "**não implica cerceamento real da liberdade de locomoção"**.

Não fosse apenas verdadeira *contradictio in terminis*, **o subscritor da ordem nem ao menos determinou a prévia de intimação do paciente para depor, como exigia o art. 260 do CPP.** Muito pelo contrário, **limitou-se a consignar - pasme-se - que a utilização do mandado só seria necessária caso o paciente não aceitasse o "convite",** revelando com isso a clara intenção de constrangê-lo e de expor a sua imagem, ante o contexto sócio-político adverso reinante à época.

Ora, **os magistrados em geral** - mais do que os cidadãos comuns - **devem pautar as respectivas condutas pelo mais irrestrito respeito à Constituição e às leis do País**, incumbindo-lhes buscar permanentemente o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores

21 [1] RODRIGUES, Fabiana Alves. Op.cit., p. 217, grifei.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

democráticos, além de zelar pelo respeito à dignidade da pessoa humana, princípio basilar da República Federativa do Brasil, consoante dever que lhes é imposto pelos arts. 2º e 3º do Código de Ética da Magistratura.

Não obstante, **o paciente foi submetido a uma humilhante condução coercitiva** sob a fragilíssima justificativa de que, com a decretação da medida, seriam evitados "possíveis tumultos" resultantes do "confronto entre manifestantes políticos favoráveis" e "desfavoráveis ao ex-Presidente", **muito embora este, repise-se, não tenha sido previamente intimado para depor.**

Tais "preocupações", de resto, poderiam ter sido facilmente superadas, garantindo-se ao paciente a possibilidade de prestar depoimento com a devida discrição. **Evidente**, portanto, **a ausência de base legal para a condução coercitiva**, que constituiu, quando menos, medida violadora da liberdade de locomoção do paciente, constitucionalmente assegurada a qualquer pessoa.

A juíza federal Fabiana Alves Rodrigues, antes referida, sobre a condução coercitiva do paciente, anota que, partindo da "hipótese de que para os atores do sistema de justiça, **a racionalidade da condução coercitiva sem prévia intimação reside no constrangimento imposto ao investigado** que exercitar o direito constitucional ao silêncio sem prévio contato com os documentos da investigação, a condução do ex-presidente Lula foge do padrão Lava Jato Curitiba, pois a ação foi ajuizada mais de seis meses depois da fase ostensiva".[22] E acrescenta que essa exceção "pode ser valorada como evidência de que, em especial porque **ele já havia prestado depoimento na Polícia Federal de Brasília**, em 06/01/2016, **sem incidente**s."[23]

Não fosse apenas isso, registro que **o Plenário do Supremo Tribunal**

22 Idem, ibidem, 204, grifei.

23 Idem, ibidem, loc.cit., grifei .

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

Federal, em data posterior, no âmbito julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395 e 444, tendo como pano de fundo os reiterados abusos que vinham sendo cometidos ao longo da notória "operação" levada a cabo em Curitiba, **assentou que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório**, a que supostamente alude o art. 260 do Código de Processo Penal, **não foi recepcionada pela Constituição de 1988**. Concluiu a Corte, nessa linha, que o emprego da medida representa indevida restrição ao direito de ir e vir dos cidadãos, além de configurar frontal ofensa à presunção constitucional de não-culpabilidade.

No voto vencedor que proferiu, o Ministro Gilmar Mendes, relator, anotou o seguinte:

> "**A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção** mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. [...] **O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco**, em condições de igualdade e com direitos iguais. **Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana**" (grifei)

iv) Interceptações telefônicas e vazamentos ilegais.

Quanto à autorização para interceptação telefônica de ramais pertencentes ao paciente, familiares e de seus advogados, antes da adoção de outras medidas investigativas, bem como no tocante à posterior determinação de levantamento do sigilo dos áudios captados (e-docs. 5 e 6, respectivamente), trago à baila a decisão do Ministro Teori Zavascki na Reclamação 23.457/PR, que é autoexplicativa, porquanto aponta, com muita precisão, para os arbítrios e ilícitos praticados pelo ex-Juiz Sérgio Moro, *verbis*:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

"[...] **7.** Porém, diversamente do defendido pelo Ministério Público, a realidade dos autos não se resume a encontro fortuito de provas. Com efeito, **a violação da competência do Supremo Tribunal se deu no mesmo momento em que o juízo reclamado, ao se deparar com possível envolvimento de autoridade detentora de foro na prática de crime, deixou de encaminhar a este Supremo Tribunal Federal o procedimento investigatório para análise do conteúdo interceptado. E, o que é ainda mais grave, procedeu a juízo de valor sobre referências e condutas de ocupantes de cargos previstos no art. 102, I, b e c, da Constituição da República e sobre matéria probatória que, segundo a própria decisão, não mais se encontrava na esfera de competência do reclamado. Mais ainda: determinou, incontinenti, o levantamento do sigilo das conversas interceptadas, sem adotar as cautelas previstas no ordenamento normativo de regência, assumindo, com isso, o risco de comprometer seriamente o resultado válido da investigação.**

[...]

8. **Nesse quadro, não tem como prosperar a tese suscitada pelo juízo reclamado e defendida pelo Procurador-Geral da República, no sentido de que o conteúdo das conversas interceptadas não teria relevância penal em relação a autoridades com prerrogativa de foro e, portanto, não deveriam ser remetidas ao Supremo Tribunal Federal. Como destacado, a análise sobre o conteúdo interceptado e eventual desmembramento do fato colhido compete exclusivamente à instância superior, não se admitindo, por força até de manifesto sentido lógico, que a sua jurisdição venha a ser reduzida ou decotada por decisão de órgão judiciário de hierarquia inferior.**

Isso, aliás, está claramente ilustrado nestes mesmos autos: enquanto **o juízo reclamado, no intuito de justificar seu ato, assegura que 'o referido diálogo não tinha conteúdo jurídico-criminal relevante para a Exma. Sra. Presidenta da República, então não havia causa para, em 16/03, determinar a**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

competência do Supremo Tribunal Federal', o Procurador-Geral da República, com base nos mesmos elementos, inclusive os diálogos interceptados, requereu a esta Suprema Corte a abertura de inquérito justamente para investigar os fatos relacionados a autoridades com prerrogativa de foro indicadas naquele procedimento.

[...]

10. Como visto, a decisão proferida pelo magistrado reclamado em 17.3.2016 (documento comprobatório 4) está juridicamente comprometida, não só em razão da usurpação de competência, mas também, de maneira ainda mais clara, pelo levantamento de sigilo das conversações telefônicas interceptadas, mantidas inclusive com a ora reclamante e com outras autoridades com prerrogativa de foro. Foi também precoce e, pelo menos parcialmente equivocada a decisão que adiantou juízo de validade das interceptações, colhidas, em parte importante, sem abrigo judicial, quando já havia determinação de interrupção das escutas. Isso ficou expressamente reconhecido:

> 'Revejo o segundo despacho de 16/03 (evento 135).
>
> Determinei a interrupção da interceptação, por despacho de 16/03/2016, às 11: 12:22 (evento 112).
>
> Entre a decisão e a implementação da ordem junto às operadoras, colhido novo diálogo telefônico, às 13:32, juntado pela autoridade policial no evento 133.
>
> Não havia reparado antes no ponto, mas não vejo maior relevância.
>
> Como havia justa causa e autorização legal para a interceptação, não vislumbro maiores problemas no ocorrido, valendo, portanto, o já consignado na decisão do evento 135.
>
> Não é ainda o caso de exclusão do diálogo considerando o seu conteúdo relevante no contexto das investigações, conforme já explicitado na decisão do evento 135 e na manifestação do MPF do evento 132'.
>
> [...]

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

Vê-se, pois, que o juízo reclamado determinou a interrupção das interceptações telefônicas em 16/3/2016, às 11:12:22 (evento 112), mas, entre a decisão proferida e o efetivo cumprimento, houve a colheita de diálogo mantido entre a reclamante e Luiz Inácio Lula da Silva, então alvo da medida, o qual ocorreu às 13:32h do dia 16.3.2016. Mesmo assim, sem remeter os autos a esta Corte, o juízo reclamado determinou o levantamento do sigilo das conversações.

11. O art. 5º, XII, da Constituição da República somente permite a interceptação de conversações telefônicas em situações excepcionais, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Há, portanto, necessidade de ordem emanada por autoridade judicial competente para julgamento da ação principal (art. 1º da Lei 9.296/1996), sendo que, no curso das investigações criminais, a mesma norma de competência há de ser entendida e aplicada com temperamentos, para não resultar em absurdos patentes (HC 81260, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 14/11/2001, DJ 19/4/2002).

No caso, o próprio juízo reclamado esclarece que 'o diálogo controvertido, de 16/03/2016, entre o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Exma. Presidenta da República Dilma Rousseff [...] foi juntado pela autoridade policial no evento 133 e foi interceptado após este Juízo ter determinado o encerramento das interceptações, mas antes da efetivação da medida pelas operadoras'.

Ora, a jurisprudência desta Corte é categórica acerca da inviabilidade da utilização da prova colhida sem observância dos direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição, conforme se observa do ilustrativo precedente:

> ILICITUDE DA PROVA - INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER) - INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE DA TRANSGRESSÃO ESTATAL AO REGIME

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. - A ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do *due process of law*, que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. - A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em consequência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do *male captum, bene retentum*. Doutrina. Precedentes (RHC 90376, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2007).

Assim, não há como manter a aludida decisão de 17.3.2016, que deve ser cassada desde logo. Além de proferida com violação da competência desta Corte, ela teve como válida interceptação telefônica evidentemente ilegítima, porque colhida quando já não mais vigia autorização judicial para tanto.

[...]

15. Ante o exposto, na linha dos fundamentos adotados para deferir a medida liminar, julgo parcialmente procedente a reclamação, para: (a) **reconhecer a violação de competência do Supremo Tribunal Federal e cassar as decisões proferidas pelo juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba** em 16.3.2016 (evento 135) e 17.3.2016 (evento 140), nos autos do

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA